Кейс №8

1) Анализ

Причины кризисной ситуации состоят в решении законодательных органов государства. Из-за этого устранить источник проблемы невозможно. Следовательно, необходимо минимизировать последствия.

Последствия могут проявиться в виде юридических претензий со стороны пользователей сервиса, касаемо нарушения их потребительских прав. Такие претензии могут вылиться в иски и судебные разбирательства, влекущие за собой материальные расходы на судебные издержки и удовлетворение требований истцов и репутационных потери. Для стартапа данный урон может стать фатальным и привести к закрытию или из-за невозможности удовлетворить исковые требования, или из-за потери спонсоров

Единственный вариант избежать последствий - оперативно устранить несоответствие пользовательского соглашения и принципов обработки информации новым нормативно-правовым требованиям. Чем быстрее будут приняты соответствующие меры, тем меньше шансов, что кто-либо успеет выдвинуть претензии

2) Стратегия

В первую очередь, необходимо назначить в обязанности части команды отслеживание законодательных изменений на таких ресурсах, как Гарант или Консультант +. Также данная часть команды должна определять, какие конкретные изменения следует вносить в проект команде разработки.

В некоторых случаях специалисту без высшего юридического образования будет проблематично однозначно и полно трактовать внесенные правки. На этот случай следует наладить контакты с юридическими организациями или индивидуальными специалистами. Крайне желательно, чтобы данные лица имели хотя бы минимальную практику в области хранения и обработки данных. Контакты могут быть как частными и неформальными (что желательно в целях финансовой экономии), так и официальными (проверенная инстанция, однако это обойдется значительно дороже).

В нашей команде такие задачи следует назначить Аналитику и частично Руководителю Команды

3) Действия

Конкретные действия зависят целиком и полностью от характера изменений.

В любом случае, первым этапом станет изучение изменений самостоятельно или при помощи внешних специалистов. По итогам этого этапа будет формироваться дорожная карта дальнейших действий.

Часть изменений будет касаться исключительно формата пользовательского соглашения. В данном случае будет достаточно заменить текст соглашения. Данную задачу следует выполнять тому же специалисту, что изучал изменения, т.к, согласно распределению ролей, именно он должен иметь наибольшие юридические знания среди членов команды

Остальные изменения потребуют изменения регламента обработки и хранения данных. Такие правки относительно редки, но вероятны. Регламент действий желательно определять Руководителю Команды совместно с Аналитиком. Кроме того, автоматизацию некоторых действий потребуется изменить (скорее всего, оно может касаться сроков хранения информации). Внесение изменений в алгоритмы станет обязанностью команды разработки. Правки вносятся согласно утвержденному Руководителем Команды регламенту